



Administración Federal de Ingresos Públicos
2022 - "Las Malvinas son argentinas"

ANEXO

Número:

Referencia: Régimen general para contrataciones de bienes, servicios y obras públicas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Disposición N° 297/03 (AFIP). Su sustitución. ANEXO.

ANEXO (artículo 1°)

RÉGIMEN GENERAL PARA CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

ÍNDICE:

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO

ARTÍCULO 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 3°.- PRINCIPIOS GENERALES

ARTÍCULO 4°.- CONTRATOS COMPRENDIDOS

ARTÍCULO 5°.- CONTRATOS EXCLUIDOS

ARTÍCULO 6°.- EXCEPCIONES A LAS CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 7°.- NORMATIVA APLICABLE Y ORDEN DE PRELACIÓN

ARTÍCULO 8°.- ANTICORRUPCIÓN

ARTÍCULO 9°.- TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 10.- FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES

ARTÍCULO 11.- CÓMPUTO DE PLAZOS

ARTÍCULO 12.- NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 13.- VISTA DE LAS ACTUACIONES

ARTÍCULO 14.- TRÁMITE DE LAS PRESENTACIONES

ARTÍCULO 15.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AFIP

ARTÍCULO 16.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS

ARTÍCULO 17.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR

ARTÍCULO 18.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR

ARTÍCULO 19.- PAUTAS PARA LA INEGIBILIDAD

TÍTULO II - DE LA FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

CAPÍTULO I - PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

ARTÍCULO 20.- REGLA GENERAL

ARTÍCULO 21.- CLASES DE PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 22.- TRÁMITE SIMPLIFICADO

ARTÍCULO 23.- CLASES DE LICITACIONES Y CONCURSOS

ARTÍCULO 24.- MODALIDADES

ARTÍCULO 25.- VENTA DE BIENES

ARTÍCULO 26.- CONTRATACIONES ELECTRÓNICAS

CAPÍTULO II - PLIEGOS

ARTÍCULO 27.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

ARTÍCULO 28.- MUESTRAS

ARTÍCULO 29.- PROHIBICIÓN DE DESDOBLAMIENTO

ARTÍCULO 30.- OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 31.- CONSULTAS A LOS PLIEGOS

ARTÍCULO 32.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CAPÍTULO III - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

ARTÍCULO 33.- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA

ARTÍCULO 34.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PUBLICIDAD

ARTÍCULO 35.- CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

ARTÍCULO 36.- DIFUSIÓN

ARTÍCULO 37.- PROGRAMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES

CAPÍTULO IV - OFERTAS

ARTÍCULO 38.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 39.- OFERTAS ALTERNATIVAS

ARTÍCULO 40.- OFERTAS VARIANTES

ARTÍCULO 41.- COTIZACIONES E IMPUESTOS

ARTÍCULO 42.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

ARTÍCULO 43.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

ARTÍCULO 44.- APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 45.- ACTA DE APERTURA

ARTÍCULO 46.- VISTA DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 47.- CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

CAPÍTULO V - EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 48.- CRITERIO DE SELECCIÓN

ARTÍCULO 49.- ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 50.- COMISIONES EVALUADORAS

ARTÍCULO 51.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ARTÍCULO 52.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

ARTÍCULO 53.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN Y SU NOTIFICACIÓN

ARTÍCULO 54.- DEFICIENCIAS SUBSANABLES

ARTÍCULO 55.- DEFICIENCIAS NO SUBSANABLES

ARTÍCULO 56.- DESEMPATE DE OFERTAS

ARTÍCULO 57.- OBSERVACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

ARTÍCULO 58.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y ADJUDICACIÓN

ARTÍCULO 59.- RECURSOS

CAPÍTULO VI - CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

ARTÍCULO 60.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

ARTÍCULO 61.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

CAPÍTULO VII - COMPETENCIA

ARTÍCULO 62.- COMPETENCIA

CAPÍTULO VIII - GARANTÍAS

ARTÍCULO 63.- GARANTÍAS

ARTÍCULO 64.- CLASES DE GARANTÍAS

ARTÍCULO 65.- FORMAS DE LA GARANTÍA

ARTÍCULO 66.- EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS

ARTÍCULO 67.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

ARTÍCULO 68.- RENUNCIA TÁCITA

ARTÍCULO 69.- ACRECENTAMIENTO DE VALORES

TÍTULO III - EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ARTÍCULO 70.- ENTREGA

ARTÍCULO 71.- INSPECCIONES

ARTÍCULO 72.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LOS BIENES

ARTÍCULO 73.- COMISIONES DE RECEPCIÓN

ARTÍCULO 74.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN

ARTÍCULO 75.- RECEPCIÓN DEFINITIVA

ARTÍCULO 76.- PLAZO PARA EMITIR EL CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

ARTÍCULO 77.- FACTURACIÓN Y PAGO

ARTÍCULO 78.- VICIOS REDHIBITORIOS U OCULTOS

CAPÍTULO II - CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES

ARTÍCULO 79.- AUMENTO O DISMINUCIÓN

ARTÍCULO 80.- PRÓRROGA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 81.- EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN

ARTÍCULO 82.- EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

ARTÍCULO 83.- REVOCACIÓN, RESCISIÓN, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN UNILATERAL

ARTÍCULO 84.- RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO

ARTÍCULO 85.- RESCISIÓN CON CULPA DEL CONTRATISTA

ARTÍCULO 86.- EXTINCIÓN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

ARTÍCULO 87.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

TÍTULO IV - PENALIDADES Y SANCIONES

ARTÍCULO 88.- PENALIDADES

ARTÍCULO 89.- AFECTACIÓN DE PENALIDADES

ARTÍCULO 90.- RESARCIMIENTO INTEGRAL

ARTÍCULO 91.- PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 92.- SANCIONES

ARTÍCULO 93.- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 94.- REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES SANCIONADOS

TÍTULO V - CONTRATACIONES EN PARTICULAR

ARTÍCULO 95.- LOCACIONES DE INMUEBLES

ARTÍCULO 96.- OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO VI - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

ARTÍCULO 97.- CRITERIOS RECTORES

ARTÍCULO 98.- ÓRGANOS DEL SISTEMA

TÍTULO VII - MÓDULO

ARTÍCULO 99.- VALOR DEL MÓDULO

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- OBJETO. El presente régimen tendrá por objeto establecer los lineamientos y principios básicos que deberán ser observados en todos los procedimientos de contrataciones de bienes, servicios y obras, de modo que se realicen en forma oportuna y al menor costo posible, como así también que la venta de bienes sea efectuada al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos y al logro de los resultados requeridos por la sociedad.

Toda contratación de la AFIP se presumirá de índole administrativa, salvo que por sus características esté sometida a normas de derecho privado.

ARTÍCULO 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente régimen serán de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de contratación que lleve a cabo la AFIP.

ARTÍCULO 3º.- PRINCIPIOS GENERALES. Los principios generales a los que debe ajustarse la gestión de las contrataciones, en sus etapas de formación, perfeccionamiento y ejecución, atendiendo a las particularidades de cada una de ellas, son:

a) Integridad en los procedimientos.

- b) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación a fin de cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado en función de la necesidad.
- c) Promoción de la concurrencia de los interesados y de la competencia entre oferentes.
- d) Economicidad en los procedimientos.
- e) Transparencia en los procedimientos.
- f) Publicidad y difusión de los actos inherentes a las contrataciones.
- g) Responsabilidad de quienes autoricen, aprueben o gestionen los procedimientos.
- h) Igualdad de trato.

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden.

ARTÍCULO 4°.- CONTRATOS COMPRENDIDOS. Este régimen se aplicará a las compraventas, suministros, obras públicas, servicios, consultorías, leasing, locaciones, permutas, concesiones de uso de bienes del dominio público y privado, licencias, concesiones de servicios y a todos aquellos contratos no excluidos expresamente que celebre la AFIP.

ARTÍCULO 5°.- CONTRATOS EXCLUIDOS. Quedarán excluidos de la aplicación del presente régimen, los siguientes contratos:

- a) Los de empleo público.
- b) Los gastos atendibles por caja chica y gastos asimilables a caja chica.
- c) Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional y con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del presente régimen cuando ello así se establezca y de las facultades de fiscalización sobre ese tipo de contratos que la Ley N° 24.156 y sus modificaciones confiere a los organismos de control.
- d) Los comprendidos en operaciones de crédito público.

ARTÍCULO 6°.- EXCEPCIONES A LAS CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN. Cuando fuere necesario establecer, con carácter especial o general para determinadas contrataciones, condiciones distintas a las establecidas en el presente régimen, estas deberán ser aprobadas por la máxima autoridad de la AFIP. Este apartamiento constituye una situación excepcional, que deberá estar debidamente justificado en cada caso y respetar los principios generales previstos en el presente régimen.

ARTÍCULO 7°.- NORMATIVA APLICABLE Y ORDEN DE PRELACIÓN. Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por las normas que se dicten en consecuencia, por los regímenes específicos en cuanto sean de aplicación por la índole de la contratación, por el pliego de bases y condiciones particulares, por el contrato o la orden de compra o venta, según corresponda; sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias, en cuanto fuere pertinente.

Todos los documentos que integran la contratación serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- a) El presente régimen.